POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

EvaIA — Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 (compilado en el Decreto 1074 de 2015)

EvaIA es un asistente de inteligencia artificial que funciona en el equipo del usuario. Por su diseño, la mayor parte de la información que procesa nunca llega a CDH Maker. Esta Política distingue la información que permanece en el equipo del usuario de la que CDH Maker sí trata, y explica cómo ejercer los derechos de hábeas data.

1. Identificación del Responsable

Nombre	Henry Taborda, quien opera bajo la marca CDH Maker
C.C./NIT	_____ documento o NIT
Domicilio y dirección	Medellín, Antioquia, Colombia · _____ dirección física de notificaciones
Correo para asuntos de datos	cdhmaker@gmail.com
Teléfono	_____ teléfono

2. Quién responde por cada dato

Información	Dónde se trata	Responsable
Voz, imágenes de la cámara, conversaciones, memoria del asistente y configuración	Únicamente en el equipo del usuario	**El usuario** (o la empresa que instala EvaIA). CDH Maker no es responsable ni encargado de esta información, pues no la recibe.
Datos de compra, activación de la licencia, contacto y soporte	Sistemas de CDH Maker	**CDH Maker** (Responsable)
Información a la que se accede durante un soporte remoto autorizado	Equipo del usuario, durante la sesión	**El usuario**; CDH Maker actúa como **Encargado** durante la sesión

3. Información procesada localmente

EvaIA procesa en el equipo del usuario el audio del micrófono para reconocer las órdenes de voz, las imágenes de la cámara para sus funciones de visión, el texto de las conversaciones y la memoria que el asistente guarda en una base de datos local. Esta información no se envía a CDH Maker ni a servicios de inteligencia artificial en la nube, salvo que el usuario active expresamente una función que lo requiera, la cual se informará antes de su activación.

- Cuando una persona usa EvalA en su ámbito exclusivamente personal o doméstico, ese tratamiento está excluido del ámbito de la Ley 1581 de 2012 (artículo 2).
- Cuando una empresa instala EvalA en sus instalaciones o la ofrece a terceros, la empresa es la Responsable del tratamiento de las voces e imágenes que capte, y debe informar a las personas, obtener su autorización y adoptar su propia política. Las funciones que identifiquen personas por su rostro o su voz implican datos biométricos, que son sensibles y requieren autorización explícita y facultativa.
- El usuario puede consultar, corregir o borrar la memoria del asistente y la base de datos local en cualquier momento, siguiendo la documentación del producto.

4. Datos que trata CDH Maker y finalidades

CDH Maker trata nombre, documento o NIT (para facturación), correo electrónico, teléfono, identificador de la licencia, datos del equipo necesarios para la activación (si aplica) y las comunicaciones de soporte, con las siguientes finalidades:

1. Gestionar la venta, facturación y activación de la licencia.
2. Prestar soporte técnico y avisar sobre actualizaciones o fallas de seguridad.
3. Atender peticiones, quejas y reclamos, incluidas las garantías.
4. Con autorización previa e independiente, enviar información sobre productos y servicios de CDH Maker, conforme a la Ley 2300 de 2023.
5. Cumplir obligaciones legales, contables y tributarias.

EvalA no envía a CDH Maker estadísticas de uso ni informes de errores de forma automática. Si en una versión futura se incorporan, serán opcionales y se informarán previamente.

5. Soporte remoto

Solo se realiza con la autorización del usuario para cada sesión, por la herramienta que este acepte. Durante la sesión, CDH Maker accederá solo a lo necesario para resolver la solicitud, no copiará conversaciones, imágenes ni la memoria del asistente, y guardará confidencialidad sobre lo que llegue a conocer. El usuario puede interrumpir la sesión en cualquier momento.

6. Derechos de los titulares

Conforme al artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, el titular tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos; solicitar prueba de la autorización; ser informado sobre su uso; presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez agotado el trámite ante CDH Maker; revocar la autorización y solicitar la supresión cuando no exista deber legal o contractual de conservarlos; y acceder gratuitamente a ellos. Respecto de la información local, el usuario ejerce directamente el control sobre ella en su equipo.

7. Procedimiento de consultas y reclamos

Área responsable: dirección de CDH Maker, a cargo de Henry Taborda, en cdhmaker@gmail.com. La solicitud debe identificar al titular, describir lo solicitado e indicar el medio de respuesta.

- **Consultas:** respuesta en máximo diez (10) días hábiles, prorrogables cinco (5) días hábiles más, informando el motivo (artículo 14 de la Ley 1581 de 2012).
- **Reclamos:** si están incompletos, se requerirá subsanarlos dentro de los cinco (5) días siguientes; pasados dos (2) meses sin respuesta se entenderán desistidos. Se resolverán en máximo quince (15) días hábiles, prorrogables ocho (8) días hábiles más (artículo 15 de la Ley 1581 de 2012).

8. Seguridad y conservación

CDH Maker protege los datos de clientes con medidas razonables de seguridad y los conserva durante la relación comercial y los plazos que exijan las normas contables y tributarias o la atención de garantías. La seguridad de la información local depende del equipo del usuario; se recomienda proteger el equipo con contraseña, mantener el sistema actualizado y cifrar el disco.

9. Modificaciones y vigencia

Los cambios sustanciales se informarán con la actualización correspondiente o por correo. Esta Política (Versión 1.0) rige a partir del _____ (dd/mm/aaaa), y las bases de datos de CDH Maker relacionadas con EvalA estarán vigentes mientras el producto se comercialice y durante los plazos de conservación indicados.